

1530238-74.2020.8.26.0050

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: JOSE FERNANDO STEINBERG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Martins Gomes, produto de crime de furto, objeto que, pela sua natureza e desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a ofereceu, deveria presumir que foi obtido por meio criminoso.

Inicialmente, a materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/03), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 04/05) e pela prova oral colhida em juízo.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

Vara do Juizado Especial Criminal

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530238-74.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530238-74.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Receptação culposa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE FERNANDO STEINBERG

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Decido.

Trata-se de ação penal proposta em face LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 180, parágrafo 3º do Código Penal, uma vez que, em data incerta, entre os dias 17 de abril de 2019 e 07 de novembro de 2020, em horário indeterminado, nesta Capital, adquiriu um aparelho de telefone celular, marca Asus, modelo ZenFone3 ZE520KL, pertencente a Silvania Martins Gomes, produto de crime de furto, objeto que, pela sua natureza e desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a ofereceu, deveria presumir que foi obtido por meio criminoso.

Inicialmente, a materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/03), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 04/05) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, igualmente, provada a partir de prova oral.

A testemunha, Thamiris De Andrade Martins, policial, ouvida em audiência virtual,

confirmou a dinâmica exposta na denúncia com coerência e suficiente detalhismo, informando que estavam patrulhando na imediações da rua Barra Funda, quando viram o acusado parado em um carro, meio que perdido e optaram por abordar para ver se estava acontecendo alguma coisa, momento em que fizeram a busca pessoal e do veículo e quando pesquisaram o senhor Luan e o aparelho celular junto ao COPOM constataram que o aparelho tinha bloqueios e ao questionarem o mesmo disse que teria comprado o aparelho de uma conhecida.

Em seu testemunho, Leandro Miguel Gonçalves, policial, informou não se recordar muito bem dos fatos, porém afirmou que pela fisionomia do acusado acredita que abordaram ele com um celular e o mesmo disse que havia comprado o celular de um amigo.

Em suas declarações, Edson Viana Barbosa, afirmou que foi ele quem passou o celular para Luan, ressaltando que comprou o aparelho de um rapaz que o ofereceu, visto que estava precisando do celular para trabalhar, porém antes de comprar perguntou se havia nota fiscal e o mesmo disse que sim. Após um tempo esse celular quebrou a tela e nessa mesma época Luan o questionou se ele não havia nenhum celular para vender e ele informou que sim, vendendo-o. Ao ser questionado informou que vendeu por R\$ 200,00/250,00 e era da marca Asus. Informou que o rapaz que lhe vendeu o celular chamava "Toinho" e que era conhecido como uma pessoa que fazia rolos e trocas e nunca lhe entregou a nota fiscal do aparelho.

Em seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que comprou o aparelho de um amigo, e que pagou R\$ 150,00, bem como que era da marca Asus.

Afirmou que o amigo que lhe vendeu o aparelho se chamava "Peixoto".

Destarte, após a instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da amplitude de defesa, não se estabeleceu controvérsia acerca dos fatos narrados na denúncia, estando caracterizado o crime de receptação culposa, tipificado no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal.

Logo, a condenação é a medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

1ª Etapa - Atento às diretrizes do art. 59, do Código Penal, nada para considerar, anotando-se que os maus antecedentes, ficam glosados pela reincidência, evitando-se eventual bis in idem. Dentro desse contexto, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.

2ª Etapa - Verifico que o réu é reincidente (certidão às fls. 16/31), pelo que aumento a pena de 1/3, resultando em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

3ª Etapa - Sem causas de aumento ou diminuição, resultando na pena corporal final de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, que torno definitiva.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no 180, parágrafo 3º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, que deverá ser cumprida no regime semi-aberto, por se tratar de reincidente, observando-se o disposto no artigo 33, §2º, alínea "b", combinado com o artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal.

Também diante da reincidência do condenado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. E, deixo de conceder o sursis, por ausência de atendimento aos requisitos previstos no artigo 77, do CP.

Pela pena aplicada, não se vislumbra a necessidade de custódia cautelar do réu razão pela qual concedo ao mesmo o direito de recorrer em liberdade, desde que não deva permanecer preso por outros processos criminais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P. I. C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.